

창원지방법원 진주지원 2026. 8. 21. 선고 2025가단32351 판결 보증금반환

창 원 지 방 법 원 진 주 지 원

판

결

사건	2025가단32351 보증금반환
원고	A 소송대리인 법무법인 피앤엘 담당변호사 이해원
피고	1. B 2. C
변론종결	2026. 6. 12.
판결선고	2026. 8. 21.

주 문

- 피고들은 공동하여 원고에게 110,000,000원 및 이에 대하여 2025. 12. 23.부터 2026. 1. 15.까지는 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
- 소송비용은 피고들이 부담한다.
- 제1항은 가집행할 수 있다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

갑 제1 내지 6호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 원고가 2019. 8. 10. 피고들로부터 피고들이 1/2 지분씩 공유하고 있는 사천시 D, E호를 임대차보증금 1억 1,000만

원, 임대차기간 2019. 9. 5.부터 2021. 9. 4.까지로 정하여 임차한 사실, 원고가 피고들에게 임대차보증금 1억 1,000만 원을 지급한 사실, 위 임대차가 종료되어 원고가 2025. 12. 22. 피고들에게 이 사건 부동산을 인도한 사실이 인정된다.

위 인정사실에 의하면, 피고들은 공동하여 원고에게 110,000,000원 및 이에 대하여 원고가 피고들에게 이 사건 부동산을 인도한 다음 날인 2025. 12. 23.부터 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일인 2026.

1. 15.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

따라서 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이지웅